

Лично обраћање министру Дему Бериши
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије

Коме: Министру Дему Бериши

Од: Дмитрија Лаговског, становника Београда

Датум: 18. мај 2026. године

Поштовани господине министре,

Данас сте честитали Дан украјинске националне заједнице у Србији. Ја сам држављанин Украјине, рођен у Черкасима, и живим у Београду већ више од две године — са супругом и двоје деце. Управо данас, када сте се обратили украјинској заједници, одлучио сам да вам пишем лично.

Не обраћам вам се као учесник поступка екстрадиције — то је у надлежности министра правде. Обраћам вам се као човек човеку, и то министру чији је мандат заштита људских права, права националних мањина, права деце и заштита породице. У тим димензијама моја ситуација, по мом мишљењу, није разматрана.

Ко сам ја и зашто сам овде

Адвокат сам. По образовању и по позиву. Рођен у Черкасима, Украјина. Држављанин сам Украјине по рођењу и по пријављеном пребивалишту из 1993. године. Моја супруга је такође украјинског порекла, а њени родитељи живе у Украјини.

У Србију смо дошли 2023. године — легално, са документима, са регистрованим боравком. Радио сам редовно и плаћао порез, деца су уписана у српске школе. Две и по године градили смо овде свој живот.

Из Русије смо отишли из једног разлога: нисам желео да будем мобилисан за рат против Украјине — земље у којој сам рођен и у којој живе рођаци моје супруге. То се касније потврдило на најнепосреднији начин: руске власти су ми нудиле обустављање кривичног поступка у замену за пристанак да одем на фронт. Та понуда је документована.

О кривичном поступку

Русија тражи моју екстрадицију по оптужби за превару. Радио сам као спољни правник — састављао сам уговор о купопродаји земљишта. Нисам био страна у послу, нисам имао никакву корист, нисам доносио одлуке о условима.

Исти тај посао разматрали су руски арбитражни судови, укључујући Врховни суд Руске Федерације. Закључак: посао је законит, штете нема, цена одговара тржишној вредности. То није моја тврдња — то је званична одлука руског суда (предмет А41-20164/2022).

Поднео сам више од 15 представки руским тужилаштвима и судовима. Ниједна није разматрана по суштини. Московски градски суд одбио је да прими жалбе уз образложење да се налазим у потрази — то јест, сама чињеница оптужбе постала је основ за ускраћивање права на судску заштиту. Затворени круг из којег унутар руског система нема излаза.

Зашто се обраћам управо вама

Упознао сам се са радом вашег министарства. Видим да у структури министарства постоји сектор за људска права који прати примену конвенција УН и Савета Европе

— укључујући Конвенцију о правима детета, Оквирну конвенцију за заштиту националних мањина и конвенције против мучења. Видим да ваше министарство прати испуњавање међународних обавеза Србије у тим областима. Дозволите ми да кажем отворено шта у мом случају, по мом мишљењу, није разматрано.

О породици и члану 8 ЕКЉП

Имамо двоје деце. Живе у Београду већ више од две године. Похађају српске школе, стекли су пријатеље, говоре српски. Ово им је постало дом.

Члан 8 Европске конвенције о људским правима захтева да пре доношења одлуке о екстрадицији држава одмери да ли је мешање у право на породични живот сразмерно циљу који се жели постићи. Ни у једној одлуци српских судова такве анализе нема. Нико није поставио питање: шта ће бити са децом? Да ли ће остати без оца овде? Да ли ће кренути за њим у земљу која ратује против Украјине, одакле је њихова мајка?

О националној мањини

Ја сам држављанин Украјине. Моја супруга је такође украјинског порекла. Ми смо део украјинске заједнице коју сте данас поздравили.

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина, чију примену ваше министарство прати, предвиђа заштиту припадника мањина од поступака усмерених против њиховог идентитета и безбедности. Екстрадиција украјинца у Русију с циљем евентуалне мобилизације против Украјине — то је питање које у том контексту заслужује пажњу.

О правима детета — члан 9 Конвенције о правима детета

Конвенција о правима детета у члану 9 утврђује да државе обезбеђују да дете не буде одвојено од својих родитеља против њихове воље, осим када је то у најбољем интересу детета. Нико није разматрао да ли је раздвајање деце од оца у њиховом најбољем интересу. Та процена ни у једном тренутку није ушла у поступак.

О члановима 2, 3 и 5 ЕКЉП

Члан 3 Европске конвенције забрањује мучење и нечовечно поступање. Условне притвора у руским истражним затворима европска и међународна тела документовала су као услове који не одговарају стандардима хуманог поступања. Ваше министарство прати примену релевантних конвенција против мучења — а овај аспект није ушао у разматрање.

Члан 2 штити право на живот. Мобилизација украјинског држављанина за учешће у оружаном сукобу против Украјине представља реалну и документовану претњу управо том праву.

Члан 5 гарантује право на слободу и безбедност. Главни учесници у истом послу — руководиоци компанија — добили су условне казне. Захтев за екстрадицијом спољног правника-консултанта, с циљем притварања у истражни затвор, у таквим околностима је несразмеран и противречи стандардима члана 5.

Ни у једном од наведених случајева српски судови нису спровели суштинску анализу тих ризика.

О Основним принципима УН о улози адвоката (1990)

Ваше министарство прати примену механизма Уједињених нација. Осми конгрес УН о превенцији криминала усвојио је Основне принципе о улози адвоката (Хавана, 1990) — ауторитативни стандард УН у области приступа правди и професионалне делатности адвоката.

У мом случају прекршена су најмање четири принципа:

Принцип 16(а) — адвокати могу обављати своје професионалне дужности без страха од гоњења и без неоправданог мешања. Покретање кривичног поступка против мене за законите правне услуге које сам пружио директно је у супротности са овим принципом.

Принцип 18 — адвокати се не поистовећују са својим клијентима нити са интересима клијената у вези са обављањем својих функција. Оптужба ми у суштини ставља на терет радње мојих клијената — то је управо оно што овај принцип забрањује.

Принцип 1 — свако има право да се обрати адвокату по свом избору ради заштите својих права у свим фазама кривичног поступка. Ја, као адвокат под кривичном оптужбом, лишен сам могућности да поднесем жалбу руским судовима управо због тог статуса — затворени круг који директно крши Принцип 1.

Принцип 23 — адвокати имају право на слободу изражавања и право учешћа у јавним расправама о праву и правосуђу. Онемогућавање приступа суду по формалном основу — статус тражене особе — лишава ме сваке могућности да оспорим оптужбу.

Србија, као земља чланица УН и кандидат за чланство у ЕУ, не може бити неутрална у погледу екстрадиције када та екстрадиција представља учешће у поступку који систематски крши ове принципе.

Шта молим

Не молим вас да донесете одлуку у мом предмету — то није у вашој надлежности. Молим за једно: да се аспекти моје ситуације који се директно тичу мандата вашег министарства — породица, деца, права украјинске националне заједнице, конвенције против мучења, права детета, принципи УН о улози адвоката, сразмерност мешања државе у право на породични живот — узму у обзир пре него што буде потписан коначни документ.

Све то спада у вашу надлежност. И све то је, по мом мишљењу, остало без одговора. Не молим Србију да стане на моју страну. Молим да моја деца не изгубе оца због поступка у ком нико није питао какве ће то последице имати по њих.

Документација

Сви материјали предмета — хронологија, одлуке арбитражних судова, судски акти, међународна преписка, медијски извештаји — налазе се на званичном сајту-досијеу:

diman-dragon.github.io/extradition-case-site

Медијске објаве: N1, Nova.rs, Радио Слободна Европа

С поштовањем и надом да ћете разумети,
Дмитриј Лаговски Београд, 18. мај 2026. године



Напомена: Српским језиком не владам у потпуности, па Вас молим да ми опростите евентуалне стилске и граматичке грешке у овом писму.

